

Nr. 16 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 5. Oktober 1934, 10.30 Uhr

R 43 II/720, Bl. 41 *Besprechungsvermerk des MR Wienstein*¹

Beginn: 10:30

Ort: Reichsinnenministerium

Betrifft: Entwurf eines Gesetzes gegen Mißstände im Gesundheitswesen.

1. Vermerk:

An der heutigen (5. 10.) Ressortbesprechung im Reichsministerium des Innern habe ich teilgenommen. Der Hauptzweck der Besprechung sollte darin bestehen, die anliegenden beiden Schreiben des Reichsfachschäftsführers der Ärzteschaft, Dr. Wagner, betreffend Schwangerschaftsunterbrechung aus eugenischen Gründen², mit diesem zu besprechen. Der zuständige Abteilungsleiter im Reichsministerium des Innern, Ministerialdirektor Dr. Gütt, hat schwere rechtliche Bedenken gegen das ++ bezeichnete Schreiben Dr. Wagners vom 13. September d.Js³.

Dr. Wagner war jedoch am Erscheinen in der Sitzung verhindert, so daß lediglich der Gesetzentwurf gegen Mißstände im Gesundheitswesen durchgesprochen wurde.

In einer persönlichen Aussprache nach Schluß der Sitzung mit mir machte Ministerialdirektor Dr. Gütt nochmals auf die ganz besondere Bedeutung der Frage einer Schwangerschaftsunterbrechung aus eugenischen Gründen aufmerksam und betonte, daß das Problem sehr kompliziert sei⁴. Er habe

¹ Zu der Sitzung hatte der RIM lt. streng vertraulichem Schreiben an den RÄF Gerhard Wagner vom 27. 9. 34 einen nicht näher bezeichneten „engeren Kreis“ geladen und gleichzeitig eine Neufassung des GesEntw. übersandt; R 43 II/720, Bl. 35–40. Zur Vorgeschichte des Entwurfs, dessen Verabschiedung in der Kabinettsitzung vom 3. 7. 34 zurückgestellt worden war, s. ARH I/2, Nrr. 353 und 376 P. 4. Zu dessen Einordnung in die NS-„Erbgesundheitspolitik“ allgemein vgl. BOCK S. 97f.; GANSSMÜLLER S. 116–123; SCHMUHL S. 161 f.

² Es handelte sich (1) um ein Schreiben des RÄF Gerhard Wagner an den RIM vom 13. 9. 34, in dem er mitteilte: „Auf dem Parteitag hatte ich Gelegenheit, mit dem Führer über die Schwangerschaftsunterbrechung aus eugenischen Gründen zu sprechen. Der Führer hat mir wörtlich erklärt, er wäre der Oberste Gerichtsherr und würde dafür sorgen, daß kein Arzt bestraft würde, der die Schwangerschaft aus eugenischen Gründen unterbricht, denn über dem Paragraphen stünde das Wohl des deutschen Volkes. [...]“ In Verfolg dieser Weisung hatte Wagner (2) ebenfalls am 13. 9. ein vertraul. RdSchr. an die Gauamtsleiter des Amtes für Volksgesundheit der NSDAP und an die Amtsleiter der Kassenärztlichen Vereinigung gerichtet, in dem er – ohne die Autorisierung durch Hitler zu erwähnen – bei Erbkrankheit der Schwangeren „die Schwangerschaftsunterbrechung mit gleichzeitiger Sterilisation“, bei Erbkrankheit des Vaters „lediglich“ die Abtreibung begründete: „Obwohl für diese Fälle zur ‚Unterbrechung der Schwangerschaft aus eugenischen Gründen‘ eine gesetzliche Grundlage noch nicht vorliegt, ist die Schwangerschaft trotzdem zu unterbrechen. – Voraussetzung ist natürlich, daß die Erbkrankheit durch das Erbgesundheitsgericht bestätigt sein muß. – Bis eine gesetzliche Regelung der Frage erfolgt, sind alle derartigen Fälle mit einem genauen Bericht hierher zu melden. Die offizielle Genehmigung für die vorgenommene oder vorzunehmende Schwangerschaftsunterbrechung wird dann von hier aus erfolgen. – Es ist die volle Gewähr dafür gegeben, daß kein Arzt bestraft wird, der die Schwangerschaft unter obigen Voraussetzungen aus eugenischen Gründen unterbricht. – Über dem toten Paragraphen steht für uns Nationalsozialisten das Wohl des Volkes.“ R 43 II/720, Bl. 33 f.; R 18/5585, S. 307–309. Vgl. APK I 1, Reg Nr. 10492.

³ Das in Anm. 2 zu (2) zit. Rundschreiben.

⁴ Gütt befürchtete angesichts des auch in nichtkirchlichen Kreisen fest verankerten „Gefühl[s] für die Heiligkeit der Mutterschaft“ erhebliche Widerstände nicht nur seitens des Auslands und der kathol. Kirche: Schon besorge man in der Öffentlichkeit als Konsequenz aus der eugenisch begründeten Abtreibung auch die „Tötung des bereits geborenen, ja auch des erwachsenen und zeugungsfähig gewordenen Erbkranken“. Der von Wagner verlangte zwangsweise Schwangerschaftsabbruch, ohne Einwilligung der Betroffenen, fordere geradezu den Widerstand der Bevölkerung heraus und gefährde „das Endziel, nämlich die Unfruchtbarmachung aller Erbkranken“ nach dem ErbgesundheitsG, mit dessen baldiger Durchführung das Problem unerwünschter Schwangerschaften ohnehin verschwinde. Undat. und ungez. Aufz. Gütt in: R 18/5585, S. 311–323. In dem Einladungsschreiben vom 27. 9. 34 (o. Anm. 1) hatte das RIM außerdem zu bedenken gegeben, daß sicherlich versucht werde, die Freigabe der eugenischen Indikation „zu reinen Abtreibungszwecken zu mißbrauchen. Den Nachweis der Vaterschaft im Falle einer außerehelichen Schwangerschaft zu führen, wird einmal sehr schwer halten und zum anderen in allen Fällen gerichtlich geprüft werden müssen.

den Eindruck, daß der Führer nur einseitig über das Problem unterrichtet sei und habe deshalb den Wunsch, zusammen mit Herrn Reichsminister Dr. Frick dem Führer gelegentlich das Problem vorzutragen. Allerdings werde für den Vortrag eine längere Zeit (vielleicht bis zu einer Stunde) erforderlich sein.

Ich habe Herrn Ministerialdirektor Dr. Gütt erwidert, daß ich seinen Wunsch Ihnen, Herr Staatssekretär⁵, unterbreiten werde.

Die vorgesehene Besprechung des Reichsministeriums des Innern mit Dr. Wagner soll wahrscheinlich am Donnerstag, den 11. Oktober im Reichsministerium des Innern stattfinden⁶.

2. Hiermit Herrn Staatssekretär gehorsamst vorgelegt.

Es entzieht sich meiner Kenntnis, ob der Führer das Bedürfnis hat, einen Vortrag über das angegebene Thema entgegenzunehmen. Tatsache ist jedenfalls, daß die sämtlichen Fragen der Schwangerschaftsunterbrechung sehr kompliziert und seit längerer Zeit in ärztlichen und juristischen Kreisen sehr umkämpft sind.

Ein eingehender Vortrag dürfte m. E. immerhin zweckmäßig sein⁷.

W[ienstein]

Mit diesen Feststellungen werden die Erbgesundheitsgerichte nicht befaßt werden können. Vielmehr wird daran zu denken sein, sie den zuständigen Vormundschaftsgerichten zu übertragen.“

⁵ Lammers.

⁶ Die Besprechung entfiel wegen einer Auslandsreise Wagners.

⁷ Lammers trug am 11. 10. 34 Hitler vor und hielt über das Ergebnis fest: „Der Führer billigt das Schreiben von Dr. Wagner vom 13. Sept. 1934 nebst Anlage. Er hält es für richtig, daß eine dementsprechende gesetzliche Regelung möglichst bald herbeigeführt wird. Von der Entgegennahme eines Vortrages des Ministerialdirektors Dr. Gütt im Beisein des Reichsministers Dr. Frick glaubt der Führer absehen zu sollen.“ Diese Entscheidung teilte der StSRk dem RIM mit Schreiben vom 16. 10. mit; R 43 II/720, Bl. 42 f. Am 12. 1. 35 legte dieser eine entsprechend revidierte Neufassung des GesEntw. vor; hierzu s. Dok. Nr. 87. Zu den Planungen des RIM vgl. auch KAISER/NOWAK/SCHWARTZ Nr. 129.

Zitierhinweis

Nr. 16 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 5. Oktober 1934, 10.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d016>